

한국전력공사 상임감사위원회

통보

제 목 : [1] 간이공사 업무처리 부적정

관 계 부 서 : 남양주시사

조 치 부 서 : 남양주시사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 추정가격 2,000만 원 이하의 소규모 공사(이하 ‘간이공사’라 한다)에 대하여 전자입찰시스템을 통하지 않고 시공부서에서 수의계약 방식으로 계약 및 집행 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

간이공사는 2016년 ICT 운영처 공문¹⁾에 따라 ‘간이공사 관리시스템’을 통하여 시행 및 계약체결부터 준공검사보고 업무까지 전 과정을 관리하고 있으며, 2025년 소액수의 계약 상한제 도입²⁾에 따라 동일업체와의 수의계약은 2차 사업소 단위 기준 연간 누적금액 1억 원 이내로 제한(금지)하고 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제75조에 따라

1) 아운(통신)-2822(2016. 12. 16.) ‘2016년 ICT 업무개선 TF 추진실적 알람’

2) 조달(구매)-1161(2025. 9. 30.) ‘수요부서 직접구매 「소액수의 계약제도」 개선 시행 알람’

지체상금률은 공사의 경우 1천분의 0.5, 용역의 경우 1천분의 1.25를 적용하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.>

아울러, 「계약예규」 공사계약일반조건 제3조에 따라 계약 이행에 필요한 사항은 특수조건으로 정하여 계약에 반영할 수 있으며, 산업재해 예방 및 안전관리 의무 강화를 위하여 2024년 안전처는 간이공사 계약 시, ‘안전계약 특수조건’을 반드시 첨부하고 계약상대자의 서명을 수취하도록 하는 강조 공문을 발송한 바 있다.³⁾

한편, 「계약업무 집행지침」 제100조에 따르면 수의계약으로 체결하는 공사의 이윤은 10%를 초과하여 계상할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 지사의 간이공사 시행내역을 확인한 결과, 일부 계약에 대하여 ‘간이공사 관리시스템’ 등록 소홀, 지체상금률 오적용, ‘안전계약 특수조건’ 미첨부 및 이윤을 초과 계상 등 부적정 사례가 다수 확인되었다.

가. ‘간이공사 관리시스템’ 등록 소홀

추정가격 100만원 이상 간이공사 69건에 대하여 확인한 결과, 이중 6건은 아래 [표 1]과 같이 ‘간이공사 관리시스템’에 등록하지 않은 사실이 확인되었다. 해당 시스템은 간이공사 현황관리, 계약업체별 누적금액 관리 및 계약이력 관리

3) 안전(안기)-527(2024. 4. 29.) ‘입찰공고 시 감사지적 사례공유 및 유의사항 안내’

등을 위한 내부통제 수단임에도, 일부 계약을 시스템에 등록하지 않음으로써 계약 관리의 투명성과 사후 검증 기능이 저해되었다.

[표 1] 간이공사 관리시스템 등록 누락 현황

순번	공 사 명	계약상대자	계약금액(원) (VAT 포함)	시행일
1	익명화	익명화	1,260,204	2023. 09. 19.
2	익명화	익명화	3,762,000	2024. 04. 04.
3	익명화	익명화	2,039,645	2024. 08. 08.
4	익명화	익명화	9,955,000	2025. 02. 25.
5	익명화	익명화	1,540,000	2025. 07. 09.
6	익명화	익명화	4,070,000	2025. 07. 11.

자료: 간이공사 관리시스템 재구성

나. 지체상금률 적용 부적정

공사 및 용역의 계약 체결 시에는 계약상대자의 계약이행 지연에 따른 손해를 예방하고 계약이행의 적정성을 확보하기 위하여 관련 법령에서 정한 지체상금률을 정확히 반영하여야 하나, 아래 [표 2]와 같이 지체상금률을 오적용하거나 관련 조항 자체를 누락한 사실이 확인되었다.

[표 2] 지체상금률 적용현황

구 분	공 사						용 역					합 계	
	正 적용	誤 적용					正 적용	誤 적용				正 적용	誤 적용
지체상금률(%)	0.05	0.1	0.125	0.25	0.3	누락	0.125	0.05	0.1	0.25	누락	1건	68건
건수(건)	0	11	1	3	1	2	1	2	26	10	12	(1%)	(99%)

자료: 간이공사 관리시스템 재구성

다. ‘안전계약 특수조건’ 첨부 소홀

‘안전계약 특수조건’은 계약 상대방의 안전관리 의무와 산업재해 발생 시, 책

임사항 등을 명확히 하기 위한 필수 계약조건에 해당한다. 그럼에도 총 69건 중 55건에서 해당 특수조건을 계약문서에 첨부하지 않은 사실이 확인되었다. 특히, 2023년 경기본부 종합감사 지적과 관련하여 간이공사 계약 시에도 반드시 첨부하도록 하는 안전처의 공문이 있었음에도, 아래 [표 3]과 같이 누락하여 계약상 안전관리 책임과 의무사항이 명확히 반영되지 못하였다.

[표 3] 안전계약특수조건 첨부 현황

첨 부	미첨부	비 고
14건	55건 (‘24. 4. 29. 공문 이후 38건)	80% 미첨부

자료: 간이공사 관리시스템 재구성

라. 수의계약 이윤율 적용 부적정

수의계약 이윤율은 관련 지침에 따라 10%를 초과할 수 없음에도 일부 계약에 대하여 기준을 초과 적용하여, 아래 [표 4]와 같이 1,059,039원을 과다지급하였다.

[표 4] 간이공사 이윤율 적용현황

공 사 명	이윤율(%)	지급금액(원)			비 고
		誤	正	과다지급	
익명화	11.4	107,850	94,060	13,790	
익명화	15	578,086	385,391	192,695	
익명화	15	1,162,349	774,735	387,614	
익명화	15	543,981	435,554	108,427	
익명화	12	619,967	516,639	103,328	
익명화	12	1,057,782	881,485	176,297	
익명화	15	230,664	153,776	76,888	
합 계		4,300,679	3,241,640	1,059,039	

자료: 간이공사 관리시스템 재구성

위와 같이, [문서번호]지사는 간이공사 업무를 수행하면서 내부 관리시스템 운영, 계약조건 검토 및 원가 산정 등에 대한 자체 검증과 관리를 소홀히 함으로써 계약업무의 투명성과 적정성을 저해하였다. 따라서 관련 규정 준수와 계약검토 절차 강화를 통해 동일 사례가 재발되지 않도록 하여야 한다.

관계부서 의견

관계부서는 관련 규정 및 업무처리 기준에 대한 이해부족과 업무처리 과정의 확인 소홀로 인해 해당 사항이 발생하였다고 소명하였으며, 감사지적 사항에 대하여 동의하였다.

조치할 사항

남양주지사장은

유사사례 재발방지를 위하여 관련 규정 및 계약업무 처리기준에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	통 보 1	-	-	남양주지사	남양주지사